

K.br.418/11

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU, po sudiji pojedincu Raičević Violeti uz učešće namještenika suda Joksimović Ljiljane kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv okrivljenih J.Z.a i D.S.a oba iz Herceg Novog, zbog krivičnog djela razbojnička kradja iz čl.241.st.1.KZ, po optužnici ODT-a u B.Polju Kt.br.374/11 od 17.10.2011.godine, nakon održanog usmenog glavnog i javnog pretresa u prisustvu zamjenika ODT-a Kljajević Katarina, okrivljenog J.Z.a i njegovog B.oca adv. P.O.a, okrivljenog D.S.a i njegovog B.oca adv. J.S.a te oštećenog J.R.a, dana 14.12.2011.godine donio je i javno objavio:

P R E S U D U

Okrivljeni J.Z., JMBG od oca M... i majke R... rođene B..., rođeng godine u J..., državljanin Srbije, sa boravištem u Herceg Novom ul. B... broj ..- Z... ,zaposlen u B... B..., sa završenom srednjom školom, vojsku služio u Ohridu 1979/80, dobrog imovnog stanja, u pritvoru od 30.08.2011 godine .

Okrivljeni D.S. JMBG od oca N... i majke V.. rođene S..., rođenog godine, u D..., državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Herceg Novom, ul. I B... b..., broj ..., S..., pismen sa završenom srednjom školom, u pritvoru od 31. 08.2011 godine do 14.12.2011.godine.

K r i v i s u

Što su:

Dana 29.07.2011.godine, oko 02,00 do 03,00 h, u naselju N. Opština Bijelo Polje, uz pomoć merdevina ušli u unutrašnjost kuće vlasništvo J.M.a, na način što su prislonili merdevine uz tarasu prvog sprata kuće uz koje se okrivljeni D.S. popeo na tereasu, a zatim ušao u unutrašnjost kuće - spavaću sobu kroz otvorena vrata od terase iz koje je izašao u hodnik, spustio se niz stepenice i otključao ulazna vrata od kuće kroz koja je ušao okrivljeni J.Z., nakon čega su se popeli na sprat kuće, izvršili premetačinu po sobama tražeći novac, gdje su u spavaćoj sobi u kojoj je spavao oštećeni J.R.o, sa komode oduzeli jedan kožni novčanik u kojem se nalazilo 350,00 €, zatim tri mobilna telefona marke "Samsung", sa SIM karticama brojeva 067-833-850, 077-225-285 i 068-123-303 i jedan sladoled Frikom King, da bi kad se oštećeni J.R.o probudio i upitao "ko je to" okrivljeni J.Z. ga je upotrebom sile - gasnog pištolja marke "ME9" Mini Para , cal.9mm PA bez fabričkog broja koji je držao u ruci, više puta udario u predjelu glave kojom prilikom mu je nanio laku tjelesnu povredu u vidu dvije rasjekotine poglavine u namjeri da ukradene stvari zadrže nakon čega su se bježeći udaljili iz kuće,

- čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo razbojnička kradja iz čl.241.st.1. Krivičnog zakonika,

- pa ih sud primjenom članova 2, 4, 5, 13, 15, 23, 32, 36, 42 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl.226, 229, 239 i 374. Zakonika o Krivičnom postupku Crne Gore,

O S U D U J U E

Okrivljenog J.Z.A, na kaznu zatvora u trajanju od 2 /dvije/ godine i 6 / šest/ mjeseci, u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

Okrivljenog D.S.A, na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne / godine u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

Okrivljeni se obavezuju na plaćanje paušala u iznosu od po 30,00 € te na solidarno plaćanje troškova postupka u iznosu od 95,00 € stim što se posebno obavezuju i to: okrivljeni D.S. da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 800,00 € a okrivljeni J.Z. u iznosu od 1.170,00 €, a sve na žiro račun ovog suda broj 832-151-35, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, stim što će o troškovima o kojima ne postoje podaci biti odlučeno posebnim rješenjem.

Obavezuju se okrivljeni da oštećenom J.R.u vrate oduzete stvari i to: jedan kožni novčanik i 350,00 €, zatim tri mobilna telefona marke "Samsung", sa SIM karticama brojeva 067-833-850, 077-225-285 i 068-123-303 , u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom ODT-a u B.Polju Kt.br.374/11 od 17.10.2011.godine, okrivljenima J.Z.u i D.S.u , stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela razbojnička kradja iz čl.241.st.1.. Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu.

Glavni pretres je održan u prisustvu zamjenika ODT-a, okrivljenih i njihovih B.laca te oštećenog.

Zamjenik ODT-e u završnoj riječi je ostala pri optužnici i predložila sudu da okrivljene oglasi krivim i osudi na kazne po zakonu.

Oštećeni J.R.o se pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenih i postavio imovinsko pravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni J.Z. u svojoj odB. u istražnom postupku je istakao da je dana 29.07 2011 godine iz Herceg Novog zajedno sa D.S.om došao u Bijelo Polje, vozilom opel Omega, koje vozilo im se kod pumpe „Pit Stop „u Bijelom Polju pokvarilo, da bi se kada su isto popravili i parkirali ispred pomenute pumpe ,uputili magistralnim putem do kuće J.R.a, u mjestu N.. Kada su izašli iz vozila ispred pumpe Pit Stop on iz vozila nije uzeo ništa, a D. je na sebi imao ranac u kome je držao ključeve i mobilni telefon a bili su obučeni u radne kombinizone plave boje, koje su obukli ispred pumpe Pit Stop jer je tada počela da pada kiša. On i D. su u dvorištu kuće J... čekali da se pogase svijetla. Kada su prilazili kući primijetio je da u jednoj sobi na spratu upaljeno svijetlo, prišli su do ulaznih varata koja su bila zaključana a na rukama su imali navučene rukavice .Okrivljeni D.S.je otišao iza kuće da pogleda da nema neki prozor otvoren kroz koji bi uskočio u unutrašnjost kuće, a odmah nakon toga su na spratnom dijelu kuće primijetili otvorena vrata od sobe, nakon čega su uz terasu prislonili stube koje su našli pored kuće uz koja se popeo okrivljeni D.S., kada mu je nakon nekoliko minuta otvorio vrata iz unutrašnjosti kuće, kroz koja je i on ušao nakon čega su pošli uz stepenice i prispjeli u hodnik na spratu kuće , kada su iz sobe koja je bila otvorena 10 –tak cm začuli da neko spava, po disanju koji je dopirao iz te sobe, otvorio je varta i obzirom da je bio potpuni marak nije vidio S.a kuda se kreće ali je od svjetlosti koja je osvjetljavala sobu kroz prozor primijetio krevet i na njemu siluetu čovjeka, za koga je pretpostavio da je J.R.o . Pošao je lijevo od kreveta kad se sapleo i rukom oslonio na komodu kada je osjetio ispod ruke dva mobilna telefona koja je instiktivno uzeo u ruku koji su se pod pritiskom njegove ruke osvijetlila i obasjala sobu . U tom momentu se R. probudio i vrisnuo okrenuo se prema njemu i tada ga je sa mobilnim telefonom udario u predjelu glave a zatim su istrčali iz sobe i napustili kuću kroz vrata kroz koja su ušli i udaljili se put željezničke stanice, B. se da druge stavri iz kuće nijesu oduzeli osim dva telefona za koja se nije mogao izjasniti koje su marke a da je razlog njihovog dolaska bio da bi zaplašili J.a i on je to znao. Na

glavnom pretresu je priznao izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret i krivicu za isto nesporeći da su kritičnom prilikom on i D. oduzeli tri telefona i novac u naznačenom iznosu pojašnjavajući da je sa bivšom suprugom J.R.a bio u vezi i njegov cilj je bio samo da od J.a koji ga je predhodno uznemiravao uzme telefone kako bi provjerio da li postoje kontakti izmedju J.a i njegove supruge M.R..

U završnoj riječi B.lac okrivljenog J.Z.a je tražio od suda prilikom odmjeravanja kazne uzme u obzir olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani ističući da je predmetno krivično djelo rezultat specifičnog spleta okolnosti nastalog zbog emocionalnih nesporazuma izmedju svjedoka M.R., njega i oštećenog. Izrazio je spremnost da se izvine oštećenom i drugookrivljenom što ga je uveo u ovo krivično djelo.

Okrivljeni D.S. u svojoj odB. tokom postupka je istakao da se sa okrivljenim J.Z.om upoznao preko njegovog sina, te da mu je polovinom jula ove godine u jednom razgovoru rekao da bi mu trebalo 20 €, da pođu do Bijelog Polja, nakon čega je isti pribavio novac od jedne djevojke, a zatim se sa J.Z.om vozilom kojim je upravljao Z., uputio u pravcu Bljelog Polja .Tada mu je rekao da u Bijelom Polju trebaju da upadnu u nečiju kuću i nabave novac, a da je kuća prazna ili eventualno se u istoj nalazi jedna osoba, a da on zna gdje se nalazi ključ .Došli su do pumpe „Pit Stop“ gdje im je nestalo goriva.Tu su ostavili vozilo i uputile se u pravcu kuće kad mu je okrivljeni J.Z. ispričao plan da treba da dođu do kuće čovjeka krupnije građe da je kuća dvospratna, da treba da pretraže istu i uzmu novac.Sa sobom iz vozila ponijeli su torbu u kojoj su se nalazila dva kombinezona , rukavice , šal i čarape da bi se maskirali . Pitao ga je da li je ponio i pištolj na šta mu je isti odgovorio da jeste .Sačekali su da se svijetla u kući pogase i u komšiluku , prišli kući pa sobzirom da su ulazna vrat bila zaključana,obišli su oko kuće da vide da li ima neki prozor otvoren. Tada su primijetili na spratnom dijelu kuće otvorena vrata na terasi i tom prilikom J.Z. prije nego što se popeo na terasu kazao mu je kakav je raspored prostorija u toj kući i tačno mu je objasnio kuda treba da se kreće kako bi došao, preko terase i dnevne sobe, kroz hodnik pa niz stepenice do ulaznih vrata te da bi otključao njemu vrata i da on udje. Prislonili su merdevine uz terasu uz koje se on popeo prispio na terasu i kroz vrata od terese ušao u jednu sobu, iz koje je izašao u hodnik spustio se stepenicama do ulaznih vrata kuće, koja je otključao okrivljenom J., nako čega su ušli u unutrašnjost kuće, popeli se stepenicama na sprat, nakon čega je on ostao ispred vrata dnevnog boravka, da gleda da neko ne naiđe, a J. je ušao u jednu sobu koju je pretesao i špajiz gdje je iz zamrzivača izvadio jedan sladoled na štapić u fabričkom papirnom pakovanju i izašao u hodnik i dodao mu je sladoled na štapić, koji je ostavio na TV u dnevnoj sobi. Tada je okrivljeni J. pošao prema jednoj sobi, odakle su čuli glasno disanje i znali su da neko u sobi spava . Tom prilikom mu je J. dodao dva mobilana telefona a treći je zadržao za sebe , vratio se ponovo u sobu, iz koje mu je dodao jedan novčanik kožni na preklapanje i prstom mu pokazao da pođe u sobu i vidi šta ima u novačaniku. Došao je do dnevnog boravka pregledao novčanik kad je utvrdio da se u istom nalazi oko 350 €, nakon čega ga je novčanik i telefone stavio ispod dukserice .Kada su prispjeli u prizemlje kuće u dnevnom boravku poskidali su priključke od TV plazma misleći da ga oduzmu, od čega su odustali jer je bio težak za nošenje. Zatim su podijelili sladoled po pola , nakon čega je on sa terase bacio štapić u dvorište Pretresli su još jednu jaknu tražeći novac u istoj, kojom prilikom su našli kutiju sa nešto sitnog novca koji su oduzeli. Svu premetačinu po kući i potragu za novcem vršio je Z. , prvo je tražio novac na prvom spratu te kuće. Prije nego što su pošli iz Herceg Novog Z. mu je kazao da u toj kući mogu pronaći oko 150.000,00 €, koje bi podijelili na pola.U trenutku kada je Z. shvatio da u kući nema novca a dok su se nalazili u dnevnoj sobi on je kazao da će otići kod tog čovjeka koji je spavao , i da će od njega izvući informaciju gdje se novac nalazi, a zatim je i ušao u sobi u kojoj je on spavao zajedno su prišli do vrata , nakon čega je vidio da je Z. držeći pištolj u desnoj ruci a bateriju u lijevoj prišao do oštećenog J.a i sa istom mu osvijetlilo lice kad se isti probudio i upitao „koje to“ , pa ga je osunmčeni J. tad pištoljem koji je držao u ruci udario po glavi a koliko puta nezna nakon čega su trčeći izašli iz kuće i udaljili se.

U završnoj riječi B.lac okrivljenog D.S.a u bitnom je istakao da je okrivljeni D. odmah po izvršenju krivičnog djela odnsono pri pokretanju precedure, iskazao spremnost da pomogne da se sve činjenice potpuno i pravilno utvrde. Ideju da se izvrši predmetna radnja ne spori prvookrivljeni i on je faktički ubijaedio

drugookrivljenog koji je mlad i podvodljiv da prihvati nešto što se nije smjelo prihvatiti. Predložio je sudu da prilikom odlučivanja uzme u obzir olakšavajuće okolnosti.

Radi utvrđivanja odlučnih činjenica i krivične odgovornosti na strani okrivljenih sud je na glavnom pretresu izveo dokaze: saslušao oštećenog u svojstvu svjedoka J.R.a, saslušao svjedoka J.M.a, izvršio uvid u zapisnik o uvidjaju Uprave policije - PJ Bijelo Polje od 29.07.2011.godine i zapisnik o uvidjaju od 03.08.2011.godine, zapisnik o pretresu stana i drugih prostorija Uprave policije PJ Herceg Novi broj 240/11-5040/4 od 31.08.2011.godine, izvršio uvid u potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije PJ Herceg Novi broj 240/11-5040/5 od 31.08.2011.godine, izvršio uvid u listing komunikacija broj 068/735-724 u meeri M-tel za perio od 01.07. - 09.08.2011.godine, izvršio uvid u izvještaj o vještačenju broj 3601/11 Forenzičkog centra Danilovgrad u Balističko vještačenje broj M 19/11 vještaka balističara M.a M.a dipl. ing. i listing komunikacija sa broja 068/735724, izvršio uvid u izvještaj ljekara specijaliste JZU Opšte bolnice u Bijelom Polju broj prtokola 6216 od 29.07.2011.godine, pročitao nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr. S.M.a dat na zapisnik pred istražnim sudijom ovog suda dana 14.09.2011.godine, izvršio uvid u fotoelaborat Uprave policije PJ Bijelo Polje broj 240/11-5089 od 02.09.2011.godine i dopis Uprave policije Područna jedinica Bijelo Polje br.240/2011-968/2 od 18.10.2011.godine, pročitao izvještaj o DNK- a vještačenju Uprave policije PJ Danilovgrad broj 07-244/11 -2-3600 od 14.11.2011.godine sa nalazom i mišljenjem vještaka, pročitao dopis Uprave policije PJ Herceg Novi broj 03245/11-6845/2 od 30.11.2011.godine. Sud nije izvodio dokaz saslušanjem svjedoka M.R. obzirom da se istoj nije mogao uručiti poziv, sud nije vršio uvid u izvod iz KE na ime okrivljenih jer je pribavljanje tih podataka skopčano sa teškoćama i može voditi odugovlačenju postupka obzirom na mjesto njihovog rođenja, a ovo sve imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, pa bi izvođenje ovih dokaza vodilo odugovlačenju i neekonomičnosti postupka. Drugih predloga za dopunu dokaznog postupka nije bilo.

Sud je cijeneći dokaze pojedinačno i u međusobnoj povezanosti dovodeći ih u vezu sa navodima odbrana okrivljenih utvrdio činjenično stanje i na osnovu istog zaključio da su okrivljeni J.Z. i D.S. u saizvršilaštvu izvršili krivično djelo razbojnička kradja iz čl.241.st.1.KZ.

Sud je cijenio odbrane okrivljenih i to odbranu okrivljenog J.Z.a kao djelimično priznanje, a odbranu okrivljenog D.S.a kao potpuno priznanje izvršenje krivičnog djela za koje su oglašeni krivim. Odbrana okrivljenog J.Z.a u dijelu da je kritičnog događaja ušao u kuću oštećenog J.R.a samo da ga zaplaši je neosnovana i usmjerena na olakšavanje krivičnog položaja a ovo imajući u vidu odbranu okrivljenog D.a koji je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela i do detalja opisao način na koji su isto djelo izvršili.

Priznanje okrivljenih, a posebno priznanje okrivljenog D.S.a kojim je ujedno u nekim djelovima demantovan dio odbrane okrivljenog J.a dat u istražnom postupku, potvrđeno je iskazom oštećenog J.R.a koji je u bitnom istakao da je dana 29.07. 2011 godine spavao u svojoj kući kad su ga probudili udarci koje je zadobio u predjelu galave. Nakon buđenja je primijetio osobu muškog pola, kojeg nije dobro vidio jer nije bilo upaljno svjetlo što je to lice nekom svetiljkom obasjavalo njega u oči. U tom momentu je počeo da viče, a u ruci te osobe vidio je neki predmet koji je ličio na pištolj. Primijetio je da je to lice pritvorilo vrata sobe u kojoj su se nalazili zbog čega je pomislio da ima namjeru da ga muči, a pri tom mu je govorio "čuti, čuti" i udarilo ga tim pištoljem u glavu a zatim je pobjegao niza stepenice i već tada je pomislio da se radi o licu J.Z.u koji stanuje u istoj zgradi u kojoj je on imao stan i sa kojim je imao kontakt prilikom njegovog boravka u Herceg Novom. Nakon ovoga neko od ukućana je pozvao policiju jer on nije mogao obzirom da nije našao telefone na komodi na kojoj je iste ostavio kao i novačanik crne boje, u kome se nalazilo 350,00 €.

Iz iskaza svjedoka J.M.a sud je utvrdio da je dana 28.07.2011.godine, oko 22 h otišao na spavanje. Nekih 3-4 sata nakon toga probudila ga je galama zbog čega je ustao izašao u hodnik i primijetio svog sina, oštećenog J.R.a kome je krvarilo iz glave u predjelu čela. Ukazao mu je pomoć nakon čega je neko od ukućana zavao policiju. Stvari koje su počinio ponijeli iz kuće su vlasništvo oštećenog J.R.a.

Iz zapisnika o uvidjaju Uprave policije PJ B.Polje od 29.07.2011.godine proizilazi da je isti povodom kritičnog događaja sačinjen od strane ovlaštenih policijskih službenika Uprave policije PJ B.Polje i da je istim opisano zatečeno stanje u stambenom objektu - kući oštećenog J.R.a. U sobi oštećenog vidljivi su tragovi premetačni po garederobi a na ležaju na kom su se nalazila dva jastuka pronadjeni su na jastuku tragovi krvi. U dnevnom boravku je takodje izvršena premetačina.

Iz zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije PJ Herceg Novi od 31.08.2011.godine, proizilazi da je prilikom pretresanja stana u kojem boravi J.Z. po naredbi Osnovnog suda u Herceg Novom, pronadjen pištolj ME9 mini para, kalibar 9 mm bez oznake.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije PJ Herceg Novi od 31.08.2011.godine, utvrđeno je da je od lica J.M.a od oca Z.a oduzet pištolj ME9 mini para, kalibra 9 mm bez okvira i drugi predmeti naznačeni u potvrdi.

Iz nalaza o balističkom vještačenju pištolja ME9 mini para, kal.9 mm PA bez fabričkog broja prizilazi da se radi o gasnom pištolju.

Iz medicinske dokumentacije i nalaza i mišljenja vještak medicinske struke dr. S.M.a utvrđuje se da je J.R.o pregledan dana 29.07.2011.godine u Urgentnom bloku Opšte bolnice u B.Polju zbog povrede glave . Na pregledu je dao podatak da je povredu zadobio usled više udaraca čvrstim predmetom po glavi. Klinički su bile vidljive dvije posjekotine poglavine dužine od 8 do 10 cm nepravilnih ivica koje su tom prilikom hiruški obradjene ušivene i previjene nakon čega je vraćen na kućno liječenje. Navedene povrede kako pojedinačno tako i zbirno spadaju u laku tjelesnu povredu a što se tiče mehanizma nastanka i povrede su mogle nastatati od udarca pištoljem.

Sud je cijenio i ostale izvedene dokaze, ali imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje isti su ostali bez posebnog uticaja na drugačije odlučivanje.

Krivično djelo razbojnička kradja iz čl.241.st.1. KZ postoji kada je počinitelj na djelu kradje zatečen pa u namjeri da ukradenu stvar zadrži upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetnju da će neposredno napasti na život ili tijelo.Radnja izvršenja se sastoji u upotrebi sile ili prijetnje da će se neposredno napasti na život ili tijelo u namjeri da se ukradena stvar zadrži. Izvršilac je zatečen onda kada se još nalazi na mjestu izvršenja i primjenjuje silu ili prijetnju prema licu koje ga je zateklo na vršenju kradje a sila ili prijetnja se upotrebljavaju u namjeri da se ukradena stvar zadrži.

Imajući u vidu izloženo i to priznanje okrivljenih, iskaz oštećenog i svjedoka te sadržinu materijalnih dokaza nedvosmisleno se utvrđuje da su okrivljeni J.Z. i D.S. dana 29.07.2011.godine, oko 02,00 do 03,00 h, u naselju N. Opština Bijelo Polje, uz pomoć merdevina ušli u unutrašnjost kuće vlasništvo J.M.a, na način što su prislonili merdevine uz tarasu prvog sprata kuće uz koje se okrivljeni D.S. popeo na tereasu, a zatim ušao u unutrašnjost kuće - spavaću sobu kroz otvorena vrata od terase iz koje je izašao u hodnik, spustio se niz stepenice i otključao ulazna vrata od kuće kroz koja je ušao okrivljeni J.Z., nakon čega su se popeli na sprat kuće, izvršili premetačinu po sobama tražeći novac, gdje su u spavaćoj sobi u kojoj je spavao oštećeni J.R.o, sa komode oduzeli jedan kožni novčanik u kojem se nalazilo 350,00 €, zatim tri mobilna telefona marke "Samsung", sa SIM karticama brojeva 067-833-850, 077-225-285 i 068-123-303 i jedan sladoled Frikom King, da bi kad se oštećeni J.R.o probudio i upitao "ko je to" okrivljeni J.Z. ga je upotrebom sile - gasnog pištolja marke "ME9" Mini Para , cal.9mm PA bez fabričkog broja koji je držao u ruci, više puta udario u predjelu glave kojom prilikom mu je nanio laku tjelesnu povredu u vidu dvije rasjekotine poglavine u namjeri da ukradene stvari zadrže nakon čega su se bježeći udaljili iz kuće.

Kod ovakvog činjeničnog stanja zaključuje se da su okrivljeni po predhodnom dogovoru pošli iz Herceg Novog gdje su u mjestu N. došli do kuće oštećenog J.R.a sa namjerom da u kući pronadju novac koji bi podijelili po pola pa su ušli u kuću vlasništvo oštećenog kojom prilikom su oduzeli oštećenom stvari naznačene izrekom presude kada je okrivljeni J.Z. u izvršenju krivičnog djela, gasnim pištoljem koji je imao kod sebe udario oštećenog J.R.a u predjelu glave i nanio mu povrede u vidu dvije rasjekotine poglavine u namjeri da ukradene stvari zadrže, što znači da su postupali sa umišljajem kako u pogledu radnje tako i u pogledu posledice djela, a kod njih je postojala namjera da ukradene stvari zadrže, te se u njihovim radnjama stiču svi elementi bića krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241.st.1. KZ.

Naime, u konkretnom slučaju okrivljeni su postupali kao saizvršioci i kod njih je postojala svijest o zajedničkoj saradnji u izvršenju krivičnog djela, stim što su u vršenju radnje aktivno učestvovali.

Za predmetno krivično djelo u Krivičnom zakoniku zapriječena je kazna zatvora od jedne do osam godina.

Odlučujući o vrsti i visini kazne okrivljenima, sud je cijenio sve okolnosti iz čl.42.KZ pa je na strani okrivljenih od otežavajućih okolnosti cijenio stepen krivice i jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra, pa je u nenalaženju olakšavajućih okolnosti okrivljene osudio na kazne zatvora i to okrivljenog J.Z.a na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci pri čemu je uzeo u obzir njegov udio većim u izvršenju krivičnog djela i organizaciji, a okrivljenog D.S.a u trajanju od 1 godine pri čemu je uzeo u obzir njegovu životnu dob, obzirom da se radi o mladjem punoljetnom licu, cijeneći da su kazne srazmjerne težini krivičnog djela i ličnosti učinilaca, te da će se sa istima u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja, koja podrazumijeva sprečavanje učinioaca da čini krivična djela i uticaj na njega da ubuduće ne čini krivična djela, uticanje na druge da ne čine krivična djela, izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanje zakona, jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti a ovo shodno čl.32.KZ.

Na osnovu čl.51.KZ sud je okrivljenima u izrečene kazne zatvora uračunao vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Sud je obavezao okrivljene da na ime paušala plate iznos od po 30,00 € koji paušal je odredio s obzirom na imovinske prilike okrivljenih, trajanje i složenost krivičnog postupka shodno čl.226.ZKP.

Sud je obavezao okrivljene da solidarno plate troškove krivičnog postupka u iznosu od 95,00 € koji troškovi se odnose na nagrade vještacima balističke i medicinske struke za date nalaze i mišljenja, stim što je okrivljenog D.S.a posebno obavezao da plati toškove krivičnog postupka u iznosu od 800,00 € a okrivljenog J.Z.a u iznosu od 1.170,00 € koji troškovi se odnose na nagradu i nužne izdatke B.oca koje im je sud postavio po službenoj dužnosti, dok su se nalazili u pritvoru, stim što će o troškovima za koje nedostaju podaci biti odlučeno posebnim rješenjem shodno čl.229.ZKP.

Sud je obavezao okrivljene da oštećenom J.R.u vrate oduzete stvari i to jedan kožni novčanik i 350,00 €, zatim tri mobilna telefona marke "Samsung", sa SIM karticama brojeva 067-833-850, 077-225-285 i 068-123-303 , u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude shodno čl.239.ZKP.

Sa naprijed izloženog a na osnovu čl.374. ZKP odlučeno je kao u izreci.

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU

Dama,14.12.2011.godine,

Zapisničar, S u d i j a,

